

1500672-55.2019.8.26.0296
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Ana Paula Colabono Arias
Comarca: Jaguariúna
Foro: Foro de Jaguariúna
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 22/09/2022

...
Nesse sentido, destaco:

Apelação Criminal. Roubo majorado. Sentença absolutória, por insuficiência de provas. Pleito pela reforma da decisão. Absolvição fundada no fato que o reconhecimento fotográfico dos réus nos autos do inquérito, realizado um mês após os fatos, não fora confirmado seguramente em juízo, trazendo dúvida quanto à autoria do fato penal. Reconhecimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaguariúna
Foro de Jaguariúna
2ª Vara
Rua Santo Antonio de Posse, 259, Jaguariuna-SP - cep 13911-016
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500672-55.2019.8.26.0296 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500672-55.2019.8.26.0296
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, 2195943/2019 - DEL.POL.SANTO ANTONIO DE POSSE, 3647286 - DEL.POL.SANTO ANTONIO DE POSSE, 231/19/321 - DEL.POL.SANTO ANTONIO DE POSSE, 2195943 - DEL.POL.SANTO ANTONIO DE POSSE, 231/19/321 - DEL.POL.SANTO ANTONIO DE POSSE, 2195943 - DEL.POL.SANTO ANTONIO DE POSSE, 231/19/321 - DEL.POL.SANTO ANTONIO DE POSSE, 2195943 - DEL.POL.SANTO ANTONIO DE POSSE, 231/19/321 - DEL.POL.SANTO ANTONIO DE POSSE, 2195943 - DEL.POL.SANTO ANTONIO DE POSSE, 231/19/321 - DEL.POL.SANTO ANTONIO DE POSSE
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Thais Cristina dos Santos e outro

Prioridade Idoso
Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Paula Colabono Arias

Vistos.

THAIS CRISTINA DOS SANTOS e RAPHNER OLIVEIRA E SILVA foram denunciados como incurso nos artigos 155, § 4º, inciso IV e 171, "caput", por duas vezes, na forma

do artigo 71, todos do Código Penal, porque no dia 11 de abril de 2019, por volta das 12h30, no estabelecimento comercial denominado "Bar Botequim", situado na Rua Santo Antônio, número 1087, no município de Santo Antonio de Posse, previamente ajustados e agindo em concurso, subtraíram, em proveito de ambos, uma carteira contendo a quantia de R\$ 300,00 em dinheiro e um cartão bancário, bens de propriedade de Lina Inaba Turolli e, em ato contínuo, obtiveram, em proveito de ambos, vantagem ilícita no valor de R\$ 1.000,00 em prejuízo de Lina Inaba Turolli, induzindo o "Banco 24 horas" em erro, mediante meio fraudulento, bem como obtiveram, em proveito de ambos, vantagem ilícita no valor de R\$150,00 em prejuízo de Lina Inaba Turolli, induzindo o Posto Futurama em erro, mediante meio fraudulento (fls. 1-4).

A denúncia foi recebida (fls. 153-154).

Os réus foram citados (fls. 173) e apresentaram resposta à acusação (fls. 193-195). Na audiência de instrução foram ouvidos a vítima, dois policiais civis e os réus foram interrogados (fls. 227-228).

Em alegação final oral, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal com a condenação dos acusados nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição dos acusados por falta de provas (fls. 230-237).

Eis o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

A materialidade dos delitos restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 07-08.

Todavia, a autoria imputada aos acusados é duvidosa.

A ser ouvido na Delegacia de Polícia e interrogado em Juízo, o réu RAPHINER negou a prática dos delitos. Disse que nunca viu a vítima, tampouco esteve em seu estabelecimento. Relatou que estiveram em Santo Antônio de Posse uma única vez, no mês de setembro, quando adquiriram as notas falsas e foram presos no bar do Senhor Batata.

A acusada THAIS ofertou versão semelhante, acrescentando que atualmente está grávida e trabalha em seu brechó, que à época não tinham juízo algum e utilizavam um Peugeot de cor prata. Afirmou,, por fim, que acredita que a vítima foi induzida pelos policiais a efetuar o reconhecimento como sendo a pessoa que furtou sua carteira.

E a negativa de autoria apresentada pelos acusados não foi afastada por prova sobeja produzida na instrução.

A vítima Lina Inaba Turolli, ao prestar declarações em Juízo, relatou que no dia dos fatos estava trabalhando em seu bar, quando uma moça entrou no estabelecimento, pediu dois refrigerantes e pagou com uma nota falsa de R\$ 100,00 e, em seguida, lhe pediu que fritasse salgadinho; quando entrou para preparar os alimentos, sua bolsa, contendo R\$ 600,00 em dinheiro, documento do carro e um cartão bancário com senha, foi furtada. Disse que compareceu na Delegacia para registrar a ocorrência, mas não fez o reconhecimento naquela ocasião. Acrescentou que seu prejuízo foi de, aproximadamente, R\$ 1.900,00, uma vez que o cartão foi utilizado para saque de R\$ 1.000,00 e compra de combustível num posto de gasolina. Afirmou, ao final, que a ré se parece com a mulher que subtraiu sua bolsa.

O policial civil Geraldo Solera, por sua vez, relatou que os réus foram levados à Delegacia pela Polícia Militar, pois estavam num bar passando uma nota falsa e, posteriormente, foi apurado que se tratava das mesmas pessoas suspeitas de terem praticado o furto da bolsa no estabelecimento da senhora Inaba.

Já o investigador Agnaldo Rita asseverou que os réus foram presos passando notas falsas e, após investigações, foi constatado que ambos vinham praticando diversos delitos na cidade, utilizando-se de um veículo de cor cinza. Contou que foram apresentadas fotos dos réus para a vítima, que os reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo os furtadores de sua bolsa.

Analisando a prova colhida em audiência, resta fundada dúvida de que os dois acusados, ajustados entre si, furtaram a vítima e ainda praticaram mais dois

delitos de estelionato.

Com efeito, os policiais civis afirmaram que o réus foram reconhecidos pela vítima, por meio de fotografia, após serem presos por uso de nota falsa pela Polícia Militar cerca de um mês após o fato aqui discutido.

Contudo, em audiência, a vítima, somente reconheceu a acusada THAIS e de forma dúbia, aduzindo que ela "se parece com a moça que furtou sua bolsa".

Ademais, não existem outras testemunhas e nenhum objeto relacionado ao delito foi encontrado de posse dos réus.

A identificação dos réus se deu exclusivamente em razão da prisão em flagrante por uso de notas falsas no mês seguinte em outro bar da cidade, de forma que o conjunto probatório apresentado é demasiado frágil, sendo inviável o decreto condenatório escorado basicamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial.

Nesse sentido, destaco:

Apelação Criminal. Roubo majorado. Sentença absolutória, por insuficiência de provas. Pleito pela reforma da decisão. Absolvição fundada no fato que o reconhecimento fotográfico dos réus nos autos do inquérito, realizado um mês após os fatos, não fora confirmado seguramente em juízo, trazendo dúvida quanto à autoria do fato penal. Reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial que fora feito em data posterior e distante dos fatos, ausente flagrante ou apreensão de bens relativos ao delito ora discutido, mas unicamente pela prisão posterior dos apelados pela prática de crime com *modus operandi* similar. Prova que, por si só, carente confirmação segura em juízo, não pode ensejar a condenação, até pela potencialidade de indução da vítima a reconhecimento fotográfico dos réus apenas com fundamento em prisão em flagrante posterior por crime similar. Não confirmação, com a segurança necessária, dos elementos indiciários reunidos nos autos, que, embora em mínimo grau convergentes, restam insuficientes para eliminar a relevante dúvida que pesa sobre a autoria dos fatos. Solução mais segura, ante a dúvida, pela absolvição, bem fundamentada na sentença recorrida. Desprovemento do apelo. (TJSP;

Apelação Criminal 1513954-88.2020.8.26.0050; Relator (a): Freire Teotônio; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 18ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2022; Data de Registro: 19/09/2022)

Apelação Criminal. Roubo majorado. Sentença absolutória, por insuficiência de provas. Pleito pela reforma da decisão. Absolvição fundada no fato que o reconhecimento fotográfico dos réus nos autos do inquérito, realizado um mês após os fatos, não fora confirmado seguramente em juízo, trazendo dúvida quanto à autoria do fato penal. Reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial que fora feito em data posterior e distante dos fatos, ausente flagrante ou apreensão de bens relativos ao delito ora discutido, mas unicamente pela prisão posterior dos apelados pela prática de crime com *modus operandi* similar. Prova que, por si só, carente confirmação segura em juízo, não pode ensejar a condenação, até pela potencialidade de indução da vítima a reconhecimento fotográfico dos réus apenas com fundamento em prisão em flagrante posterior por crime similar. Não confirmação, com a segurança necessária, dos elementos indiciários reunidos nos autos, que, embora em mínimo grau convergentes, restam insuficientes para eliminar a relevante dúvida que pesa sobre a autoria dos fatos. Solução mais segura, ante a dúvida, pela absolvição, bem fundamentada na sentença recorrida. Desprovemento do apelo. (TJSP;

Apelação Criminal 1513954-88.2020.8.26.0050; Relator (a): Freire Teotônio; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 18ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2022; Data de Registro: 19/09/2022)

Destarte, é de rigor a improcedência do pedido formulado na peça acusatória.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO os réus THAIS CRISTINA SANTOS e RAPHINER OLIVEIRA SILVA, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Comunique-se ao IRGD.

Após o trânsito, ao arquivo.

Custas na forma da lei.

P.I.

Jaguariuna, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA